

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5846/2537

นาง วิไล นิมสุพรรณ ณ
นาย ประณต พุ่ม ขุน
นาง ทศนีย์ พุ่ม ขุน

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 287

หนี้ของจำเลยเกิดขึ้นก่อนที่จำเลยหย่ากับผู้ร้อง เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าหนี้ของจำเลยรายนี้เป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้องต้องรับผิดชอบหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัว โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามที่กล่าวอ้างเมื่อโจทก์ไม่สามารถนำสืบให้รับฟังได้เช่นนั้น ผู้ร้องย่อมไม่ต้องผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าวและผู้ร้องมีสิทธิร้องขอถอนส่วนของตนในที่ดินสินสมรสที่โจทก์นำยึดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 570,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมกับบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นสามีของจำเลย จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรร่วมกัน 4 คน วันที่ 10 สิงหาคม 2531 ผู้ร้องกับจำเลยได้จดทะเบียนหย่า โดยระบุว่าสินสมรสของจำเลยขอยกให้บุตรทั้งสี่วันที่ 11 กันยายน 2533 ผู้ร้องได้รับแจ้งการยึดทรัพย์จากเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งโจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากที่ผู้ร้องกับจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาไปแล้ว ผู้ร้องมิได้เป็นลูกหนี้ร่วมรู้เห็นหรือร่วมมือเรื่องการค้าขายเพชรทองระหว่างโจทก์จำเลยเมื่อผู้ร้องกับจำเลยหย่าขาดกันแล้วทรัพย์ที่ยึดจึงเป็นส่วนของผู้ร้องครึ่งหนึ่งเพราะเป็นสินสมรส โจทก์ชอบที่จะบังคับเอาแ่ส่วนของจำเลย ขอให้มีการสั่งกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่งของราคาที่ขายได้

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ทรัพย์ที่ยึดเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง จำเลยกับผู้ร้องเกรงว่าจะถูกโจทก์ฟ้องบังคับคดีจึงตกลงจดทะเบียนหย่ากันทั้งที่คงอยู่กินกันฉันสามีภรรยา การหย่าจึงเป็นเจตนาหลง นิติกรรมตกเป็นโมฆะ หนี้ที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก่อนการหย่า ถือได้ว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับจำเลย เพราะจำเลยได้นำเงินของตนและผู้ร้องมาลงทุนซื้อสินค้าจากโจทก์ เงินที่จำเลยทำมาหาได้ก็นำไปใช้จ่ายในครอบครัวของจำเลยและผู้ร้อง เนื่องจากจำเลยมิได้ประกอบอาชีพอื่นใด จึงเป็นหนี้เกี่ยวกับการจัดกิจการจำเป็นในครอบครัว หนี้เกี่ยวกับสินสมรส หนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกัน หรือหนี้ซึ่งสามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายให้สัตยาบัน จึงเป็นลูกหนี้ร่วมกันขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้กันเงินครึ่งหนึ่งที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง พร้อมบ้านเลขที่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า มูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ร้องและจำเลยยังเป็นสามีภรรยา กัน โจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากผู้ร้องกับจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา กันแล้วที่ดินที่โจทก์ยึดมีชื่อผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้ร้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ส่วนของจำเลยให้แก่บุตร 4 คน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 หรือไม่ เห็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าหนี้ของจำเลยรายนี้เป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้องซึ่งเป็นสามีภรรยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490 เพื่อให้ผู้ร้องต้องรับผิดชอบใช้หนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัว ดังปรากฏตามคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอแสดงตามข้อกล่าวอ้างเช่นนั้น กล่าวคือ โจทก์มีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ปรากฏว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง แต่ไม่ปรากฏจากการนำเสนอของโจทก์ว่าหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรสเกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร ตามสมควรแก่อัตถภาพหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งผู้ร้องและจำเลยทำด้วยกันหรือหนี้ที่จำเลยก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่ผู้ร้องได้ให้สัตยาบัน ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ตามคำคัดค้านของโจทก์ว่า หนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นหนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490 ผู้ร้องจึงไม่ต้องผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าว และผู้ร้องมีสิทธิร้องขอกันส่วนของตนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287

พิพาทภายใน

(ระพิพัทร บรรงคศิลป-สุทธิ นิชโรจณ์-ปริชา นาคพัันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>